

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

JOÃO PEDRO DE SANTANA LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, porque, no dia 3 de junho de 2018, por volta das 13h00, no estabelecimento denominado "Supermercado Extra", localizado na Avenida Santos Dumont, nº 1693, Jardim Monteiro da Cruz, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com perfeita unidade de desígnios com outros 03 (três) indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 04 (quatro) gavetas de caixa de supermercado, 03 (três) rolos de selo, e a quantia de R\$ 950,55 (novecentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) em dinheiro, bens pertencentes à empresa vítima "Supermercado Extra", representado por Elaine Santos de Oliveira Marcos; e 01 (um) telefone celular, marca Motorola, modelo Moto G2, bem de propriedade da vítima Julio Cesar Garcia da Silva.

Consta da denúncia que JOÃO PEDRO e mais 03 (três) indivíduos ainda não identificados adentraram ao Supermercado Extra e, mediante graves ameaças de morte exercidas com o emprego de armas de fogo que portavam, anunciaram o assalto, renderam os seguranças e funcionários da loja, se dirigiram aos caixas, subtraíram 04 gavetas de caixas, contendo na gaveta do caixa 101 a quantia de R\$ 519,14 (quinhentos e dezenove reais e catorze centavos), na gaveta do caixa 102 a quantia de R\$ 64,22 (sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), na gaveta do caixa 104 a quantia de R\$ 367,19 (trezentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos), e na gaveta do caixa 103 não havia nenhum valor em dinheiro no seu interior. Os agentes criminosos também subtraíram selos promocionais do referido supermercado.

Consta, ainda, que durante a ação criminosa, JOÃO PEDRO e seus comparsas abordaram e renderam a vítima Julio Cesar Garcia da Silva, que se encontrava no interior do Supermercado Extra, colocaram uma pistola cromada na cabeça dela e subtraíram o seu aparelho celular. Na sequência, JOÃO PEDRO e os demais agentes não identificados se evadiram do local dos fatos em poder de todos os bens subtraídos dos ofendidos.

Diz, por fim, a denúncia, que a vítima Carlos Alexandre reconheceu pessoalmente JOÃO PEDRO como um dos autores do crime (fls. 11).

A denúncia foi recebida em 16 de janeiro de 2020 (fls. 64). O réu foi citado (fls. 86) e apresentou resposta à acusação (fls. 110/111). Não sendo caso de absolvição sumária dentro das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 123/124). Durante a instrução foi ouvida uma vítima e o réu interrogado (fls. 166 e 182).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 181), enquanto a d. Defesa suscitou a inépcia da denúncia e pleiteou a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal do acusado. No mérito, pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e imposição de regime inicial diverso do fechado (fls. 189/202).

É o relatório.
DECIDO.

As questões preliminares suscitadas pela d. Defesa não procedem.

Não há se cogitar de inépcia da denúncia.

A denúncia descreve, com todos os elementos indispensáveis, previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, a existência do suposto delito de roubo praticado em comparsaria e mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, demonstrando o liame entre os fatos delitivos e a pessoa do réu, dentro do que foi possível apurar a partir dos elementos até então colhidos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, atendidos os pressupostos do art. 41 do Código de Processo Penal, não há se falar em inépcia da denúncia.

Inocorrente nulidade do reconhecimento pessoal realizado.

A inobservância das regras constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de invalidar a prova, a qual será objeto de cotejo em juízo com os demais elementos colhidos no decorrer da instrução, atribuindo-se, ao reconhecimento levado a efeito sem as formalidades previstas no aludido dispositivo, o valor que merecer.

Destaco que a providência prevista no art. 226 do Código de Processo Penal somente deve ocorrer quando possível e que sua inobservância longe está de implicar em nulidade da tomada das declarações da vítima:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal - Recursos defensivos - Preliminar de nulidade - Inobservância do art. 226, II, do CPP - Inadmissibilidade - A existência de outras provas robustas nos autos afasta qualquer prejuízo decorrente da não observância da formalidade no reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP - Aliás, o dispositivo legal em comento determina que o procedimento ali previsto para o reconhecimento será adotado "se possível", sendo apenas uma recomendação, e não uma determinação - Absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para condenação - Dosimetria penal que não comporta reparo - Regime inicial fechado bem aplicado - Pena de multa imposta que respeitou os ditames legais, observados os mesmos parâmetros utilizados para a dosimetria da pena reclusiva, sendo que eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade econômica, deve ser deduzido em sede de execução - Apelos desprovidos". (TJSP; Apelação Criminal 1502787-35.2019.8.26.0624; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020).

"APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Palavras e reconhecimento da vítima corroborados pelo restante do conjunto probatório - Validade - Depoimentos dos agentes da lei que se revestem de fé-pública - Não demonstrado o interesse em prejudicar os acusados - Validade do reconhecimento fotográfico, eis que ratificado pelos demais elementos de prova - Violação ao art. 226 do CPP - Mera recomendação - Desclassificação para furto - Descabimento - Grave ameaça devidamente configurada - Participação de menor importância em relação ao acusado Sergio - Não ocorrência - Indivíduo previamente ajustado ao comparsa - Teoria monista da ação - Pena e regime bem fixados - Recursos desprovidos" (TJSP; Apelação Criminal 0002657-36.2017.8.26.0642; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ubatuba - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E EXTORSÃO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RECORRENTE EM SEDE POLICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA PELAS PARTES AO FINAL DO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstado o inquérito policial se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, a referida prova ainda será contrastada com os demais elementos de convicção reunidos no procedimento investigatório, e analisada tanto pelo Ministério Público quanto pelo magistrado singular, bem como contestada pela defesa, o que impede a sua invalidação nesta oportunidade" (RHC 66.352/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).

Rejeito, destarte, a alegação de nulidade do reconhecimento sustentada pela d. Defesa.

Superadas as questões preliminares, quanto ao mérito a ação é improcedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 2/4, 5/6 e 7/9, bem como pela prova oral colhida.

A prova produzida, porém, não logrou confirmar a autoria.

Em juízo, a vítima Carlos declarou que, no dia dos fatos, trabalhava como controlador de acesso quando três indivíduos, dois deles armados, ingressaram no supermercado, sendo que um quarto roubadour permaneceu do lado de fora. Os roubadores anunciaram o assalto e passaram a subtrair os bens das pessoas que estavam nos caixas eletrônicos e também o dinheiro das gavetas dos caixas, além do telefone celular de um cliente. Após, os roubadores fugiram de bicicleta. Não sabe o valor que foi subtraído. Confirmou ter realizado reconhecimento fotográfico e pessoal de um dos roubadores na delegacia de polícia. Disse, porém, que "certeza, certeza, eu não tinha", mas que olhou no álbum e, pelas imagens que viu do assalto, era a mesma pessoa (4'25'' da teleaudiência). Disse que era ele mesmo, que ele era conhecido por praticar furtos. A respeito do reconhecimento extrajudicial, esclareceu que teve certeza que o acusado era um dos autores do roubo, mas ficou com dúvida para reconhecer quando o a acusado foi colocado ao lado de outras pessoas, uma vez que ele estava de capuz. Contou, ainda, que na delegacia havia um rapaz que "estava pressionando", "dizendo que era ele mesmo" e "foi na onda também"; "as imagens provam que é ele" (a partir de 7'50'' da gravação). Por fim, reconheceu o acusado como semelhante a um dos roubadores, mas não tem certeza, diante do tempo decorrido desde a data dos fatos (fls. 166).

O réu, por sua vez, negou a autoria delitiva. Disse que no dia dos fatos estava com sua esposa e filhos num parque. Afirmou que já praticou outros roubos, mas não o roubo ora em apuração. Nada sabe sobre o roubo. Não conhece as vítimas (fls. 182).

Como se vê, as provas são insuficientes para uma condenação.

Com efeito, a vítima não reconheceu o acusado em Juízo, com segurança, como um dos autores do roubo e demonstrou insegurança quanto ao reconhecimento realizado na fase extrajudicial.

Afirmou em juízo que teve dúvidas em reconhecer o acusado quando ele lhe foi exibido ao lado de outros indivíduos. Revelou, também, ter sido induzida a reconhecê-lo, pois "um rapaz estava pressionando", "dizendo que era ele mesmo" e

“foi na onda também”.

Circunstâncias que trazem sérias dúvidas no espírito deste julgador, quanto à idoneidade do reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima.

E além de tais frágeis reconhecimentos, nada mais há nos autos contra o réu, favorecido, assim, pelo princípio *in dubio pro reo*.

Como é sabido, “Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade” (Heleno Cláudio Fragoso, *Jurisprudência Criminal*, Editora Forense, 4ª edição, p.506).

Resta, portanto, a absolvição do réu.

Em face do exposto, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a ação e ABSOLVO JOÃO PEDRO DE SANTANA LOPES, qualificado nos autos, da acusação de cometimento do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal,

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 110). Anote-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA